

Apuntes procesales civil

Introducción

Pasos del juicio

- Opciones antes de demandar:
 - Intento de conciliación preprocesal, judicial o extrajudicial
 - **Preprocesal:** anterior al proceso.
 - **Extrajudicial:** al margen del proceso, sin poner su contenido a conocimiento del tribunal.
 - **Judicial:** aquella homologada por el juez siempre y cuando no sea contrario a la ley, al interés público o a terceros
 - **Diligencias preliminares:**
 - actuaciones que pide el demandante antes de interponer la demanda para poder preparar el proceso.
 - Esto también puede implicar la petición al demandado o un tercero de presentar algún documento que deba estar presente en el caso.
 - Práctica de prueba anticipada y adopción de medida de aseguramiento de prueba
 - **Prueba anticipada:** prueba que se envía previa al proceso por miedo fundado de que en caso de esperar la prueba ya no podrá practicarse)
 - **Aseguramiento de prueba:** para evitar que un objeto o estado de cosa con información relevante se destruya o altere, ya sea por mano humana o acontecimiento natural.
 - Solicitud y adopción de medidas cautelares ante demanda
 - El objetivo es asegurar el cumplimiento de una posible condena cuando ocurran razones de urgencia o necesidad.
 - Solicitud de asistencia jurídica gratuita
- Demanda: con el contenido del *art. 399 LEC* y aportación de **documentos procesales necesarios** (si no se entregan se da preclusión).
 - **Preclusión:**
 - implica que el demandante o demandado según el caso pierden la posibilidad de proporcionar pruebas y realizar alegaciones.
 - Podrá volver a incorporarse en las actuaciones en cualquier momento del proceso, pero sin posibilidad de retroceder en el procedimiento.
- Examen de la demanda:

- por el LAJ para asegurar la concurrencia de los presupuestos procesales.
 - **LAJ:** Letrado de la Administración de Justicia. Actúa entre muchas cosas como ministro de fe pública en los tribunales.
- En caso de que la demanda presente algún defecto subsanable se dará un plazo al demandante para corregirlo.
- En caso de que no se corrija se remitirán las actuaciones al juez o magistrado para que decida sobre la admisión.
- Admisión de demanda: mediante el decreto de admisión de demanda y traslado y notificación de la misma.
- Declaratoria: mecanismo procesal por el cual se pone de manifiesto la falta de jurisdicción y competencia en un plazo de 10 días del plazo para contestar a la demanda.
 - **Falta de jurisdicción:** inadecuación del tribunal para juzgar el caso debido a que la materia en cuestión corresponde a un tribunal extranjero u órgano de otra jurisdicción (civil, penal, social, concienso-administrativa, militar o arbitral).
 - **Falta de competencia:** inecuación debido a la materia, del territorio o de la cuantía.
 - La declinatoria se encuentra regulada en el artículo 63 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento civil.
- Contestación de la demanda: debe realizarse en un plazo de 20 días para así plantear posibles excepciones procesales y/o materiales o posible reconvencción o alegación o nulidad del negocio jurídico. En caso de no contestar se considera rebeldía.
 - **Excepciones procesales:** ausencia de requisitos de naturaleza procesal (falta de presupuesto procesal o existencia de un obstáculo de naturaleza procesal) y que condicionan el derecho al proceso del actor, impidiendo al tribunal dictar una sentencia sobre el fondo de la controversia.
 - **Presupuesto procesal:** son los requisitos que deben acreditar los sujetos para actuar en el proceso (legitimación procesal), permitiendo la normalidad secuencial de llegar al dictado de una sentencia útil.
 - **Excepciones materiales:** la alegación de hechos esencial, que invalidan, extingue o excluyen con su eficacia los efectos jurídicos de los hechos que el actor pretende hacer valer en la demanda, desestimando su acción.
 - **Negocio jurídico:** actos en los cuales se facilitan acuerdos y se realizan transacciones entre distintas partes. (ejemplo: testamento, matrimonio...)
 - **Rebeldía:** situación jurídica creada en el proceso como consecuencia de la incomparecencia del demandado en forma,

fecha o plazo señalado en la citación. No importa si es voluntaria o involuntaria.

- **Audiencia previa:** fase intermedia para la depuración de posibles problemas e identificación del objeto de proceso.
 - **Primero:** intento de acuerdo de conciliación entre las partes para desistir del proceso o invitarlas a mediar.
 - **Segundo:** examen y resolución de cuestiones procesales, como falta de capacidad de los litigantes o de representación, litispendencia, falta de litisconsorcio, inadecuación del procedimiento o defecto legal en el modo de proponer la demanda o la reconvencción. Dando esto lugar a una paralización del proceso mediante un auto de sobreseimiento.
 - **Litigante:** alguien sin representación de un abogado en un caso judicial.
 - **Litispendencia:** implica la posibilidad de plantear un proceso legal al demandado debido a que tiene otro proceso legal aun abierto.
 - **Litisconsorcio:** totalidad de las partes que intervienen en un proceso judicial, ya sea como actores o como demandados, para ejercitar o reclamarles una pretensión que les afecta directa o indirectamente.
 - Tercero: alegaciones complementarias y/o aclaratorias que son clasificaciones o alegaciones iniciales o peticiones accesorias, pero que no podrán modificar el objeto del proceso, ni permitir ejercitar nuevas acciones ni añadir fundamentos a las anteriores.
 - Cuarto: fijar la posición de las partes respecto de los documentos.
 - Quinto: fijación de los hechos controvertidos.
 - Sexto: proposición y admisión de la prueba
 - Séptimo: señalamiento del juicio
- Juicio
 - Discusión de la cuestión de fondo sobre lo que versa el proceso y practica de la prueba para convencer al juez de la veracidad de los hechos.
 - Conclusiones: una vez se practiquen las pruebas las partes formularan oralmente sus conclusiones sobre los hechos controvertidos, exponiendo de forma ordenada, clara y concisa si, a su juicio, los hechos relevantes han sido o deben considerarse admitidos y en su caso probados o inciertos, dando por último informes finales.
- Diligencias finales
 - Actuaciones probatorias que por causa ajena a las partes no pudieron practicarse en el periodo natural que se debieron hacer o se hicieron de manera infructuosa

- Sentencia: se dicta en un plazo de 20 días desde que finaliza el acto del juicio.

Determinar la cuantía

- La cuantía es el valor económico de aquello que se especifica y aclara en el proceso.
 - De primeras queda especificado por el demandante en la demanda, estableciéndose de forma justificada por escrito.
 - Sigue las reglas de la LEC.
 - Sin embargo, la cuantía no puede ser especificada por el demandado ni ser condicionante para la elección del tipo de juicio a seguir.
 - La fijación de la cuantía es un presupuesto procesal para la continuación del procedimiento, siendo especialmente relevante para cuestiones como **las costas, los honorarios, el acceso a la casación...**
 - **Costas judiciales:** es un conjunto de gastos que se dan durante todo el proceso judicial y que normalmente será abonado por el perdedor de dicho juicio. Algunos ejemplos son trámites administrativos, honorarios de abogados, peritos, indemnización a testigos...
 - **Casación:** recurso procesal extraordinario que permite invalidar una sentencia definitiva o interlocutoria cuando durante el juicio ha ocurrido una infracción de norma procesal o de norma sustantiva
- Como calcular la cuantía
 - Si se reclama una cantidad de dinero determinada, dicha cantidad representará la cuantía de la demanda, pero si falta la determinación se considerará de cuantía indeterminada
 - Cuando el objeto de proceso sea dar bienes, mueble o inmuebles, se dará el valor de estos al tiempo de interponerse la demanda, conforme a los precios corrientes del mercado o la contratación de bienes.
 - Para este cálculo se hará uso de valoraciones oficiales, pero si no es posible calcular el valor por otros medios, este nunca deberá ser menor al valor que conste en el catastro.
 - La alteración del valor de los bienes que venga después de interpuesta la demanda no implica una modificación de la cuantía ni de la clase de juicio.
- Como calcular la cuantía en procesos con más de un objeto o parte
 - Que no provengan de un mismo título, la cuantía de la demanda vendrá determinada por la cuantía de la acción de mayor valor.
 - Si vienen del mismo título o con la acción principal se piden accesoriamente intereses, frutos, rentas o daños y perjuicios, la

cuantía vendrá determinada por la suma del valor de todas las acciones acumuladas, aunque solo de aquellas cuyo importe es cierto y líquido.

- **Importe líquido:** cuando la cuantía es cierta y determinada, conociendo exactamente su importe.
- En caso de haber varios demandantes o demandados, si se pide lo mismo no influye en la determinación de la cuantía.

Tratar inadecuación del procedimiento

- Una vez enviada la demanda esta será tramitada al juicio especificado según el actor.
 - No obstante, en caso de que el juicio elegido no corresponda al valor señalado o material de la demanda esta será tramitada al juicio que corresponda.
 - Teniendo un recurso directivo de revisión ante un Tribunal, pero no recibiendo ningún efecto suspensivo.
- En caso de que la cuantía de la demanda se tome por inestimable o no determinable, ni aun de forma relativa se dará de oficio al asunto mediante diligencia la tramitación del juicio ordinario, siempre que conste la designación de procurador y la firma de abogado.
- El órgano judicial solo podrá corregir de oficio la cuantía si
 - **Considera que existen errores aritméticos.**
 - **O por selección defectuosa de la regla legal de cálculo de la cuantía.**
 - Una vez calculada adecuadamente se seguirá el proceso por donde corresponda.
- Si la demanda solo indica sin más la clase de juicio que corresponde o si se apreciase que la cuantía fijada es incorrecta o no existen elementos para su correcto calculo se dará un plazo para subsanar estos errores.
- La impugnación de la cuantía se debe limitar solamente a casos en las cuales
 - **Supongan un cambio de cauce procedimental**
 - **O por la imposibilidad de acceder a la casación.**
 - No obstante, el demandado podrá denunciar la inecuación del procedimiento elegido por razón de materia.

Preparación del proceso civil

- Que hacer antes de iniciar un proceso judicial.
 - Intentar llegar a un acuerdo entre las partes
 - Solicitar medidas para evitar que el retraso del procedimiento ponga a este en peligro.
 - Pedir información para preparar la demanda.
 - Solicitar asistencia jurídica gratuita.

Conciliación

Intento previo al proceso de llegar a un acuerdo con la persona a la que se quiere demandar. La solicitud de conciliación se realiza ante el LAJ del Juzgado de Primera Instancia o de lo Mercantil del domicilio del requerido, o bien ante el Juez de Paz si existe en la localidad y la cuestión es de al menos 6000€.

- **Juzgado de primera instancia:** órganos unipersonales que conocen de todos los asuntos civiles y mercantiles que la Ley no haya atribuido a otros órganos jurisdiccionales. Puede abarcar uno o varios municipios.
 - **Juzgado de lo Mercantil:** son órganos unipersonales que conocen en primera instancia de ciertos procesos vinculados al mercado y de los procesos concursales. Abarcan una provincia y tienen su sede en la capital de esta.
 - **Juez de Paz:** son órganos unipersonales con jueces que no pertenecen a la carrera judicial que tratan asuntos que no excedan los 90€.
 - **Procesos concursales:** situación a la que llega una empresa cuando no puede hacer frente a sus deudas.
- La petición puede efectuarse mediante un impreso normalizado y no requiere firma de abogado ni representación de un procurador.
 - Se puede presentar en asuntos civiles en los que las partes gocen de poder de disposición sobre bienes jurídicos en juego a excepción de:
 - Juicios contra entidades públicas, menores o personas con discapacidad.
 - Manifiesto de abuso de derecho o que pueda suponer fraude de ley o procesal.
- Recibida la solicitud de conciliación la LAJ citara a las partes en una competencia ante ellos.
 - Si una de las partes no comparece o la parte requerida discute la competencia del órgano judicial o recusa al LAJ, el acto se entenderá intentado sin efecto y no se harán más actuaciones.
 - Si las partes comparecen, procuraran llegar a un acuerdo. De no alcanzarse se considera intentado sin avenencia.

- Si se logra el acuerdo su contenido se recogerá detalladamente en un acta que será firmada por todos los presentes.
- Finalmente se dictará decreto o auto que ponga fin al acto y que conste su resultado.
- El decreto anterior junto al testimonio de acta servirá para provocar la ejecución forzosa en caso de que no se cumpla voluntariamente el acuerdo.
- Solo se podrá instar nulidad del acuerdo en los quince días siguientes a su adopción mediante la acción de nulidad

Diligencias preliminares

Introducción

- Actuaciones que solicita el demandante antes de interponer la demanda, necesarias para preparar adecuadamente el proceso al aportarle información relevante para determinar algunas cuestiones esenciales del proceso.
- Principalmente consisten en la petición de que el demandado o un tercero declare algún hecho, presenten documentación o adopten medidas para descubrir quienes integran un grupo de afectados o el origen de ciertos productos.

Características

- Son excepcionales y restringidas.
- Se adecuan a la situación jurídica y objetivo del juicio
- No hay postulación preceptiva
 - Postulación: consiste en la intervención tanto de un abogado como de un procurador en un proceso.
 - Procurador: intermediario entre el juzgado, abogado y cliente. Entre sus funciones tiene llevar al día los documentos necesarios y pasos a seguir el cliente, responsabilizarse de la firma de los tramites notificaciones y citaciones, realizar actos de comunicación entre órganos jurisdiccionales y la parte que representa...
- Interpretación jurisprudencial flexible.
- Para solicitar diligencias deberá de hacerse ante el Juzgado de Primera Instancia o de lo Mercantil del domicilio de la persona que debe declarar.
- Si las diligencias son para averiguar información se pedirá al tribunal que deba conocer de la demanda, no obstante, el órgano podrá abstenerse de oficio si considera que no es competente.

Procedimiento

- Justificar la petición y acompañarla de una caución (gastos y daños que pueda ocasionar), que el demandante perderá si no interpone la demanda en plazo de un mes.

- La solicitud se resuelve 5 días después de la presentación
- Si el tribunal acepta la diligencia, se pasará a la pretensión, donde se fijará la caución a presentar en los próximos 5 días.
- En la resolución judicial que acceda a la solicitud, se citará y requerirá a los interesados para que, en la sede de la Oficina judicial o en el lugar y del modo que se consideren oportunos, y dentro de los diez días siguientes, lleven a cabo las diligencias, que haya sido solicitada y acordada.
- Si la resolución deniega las diligencias se podrá llevar a cabo un recurso de apelación.
- Si la parte requerida quiere oponerse a la diligencia deberá hacerlo en un plazo de 5 días desde su notificación. En dicho caso se permite al solicitante de la diligencia a impugnar dicha oposición, en un plazo de otros 5 días.
 - Las partes en sus escritos de oposición e impugnación podrán solicitar celebrar una vista, que sigue los tramites de un juicio verbal.
 - En la vista el tribunal resolverá mediante una resolución judicial si la oposición es justificada o no.
 - Si la oposición es injustificada, se condenará al requerido pago de las costas causadas.
 - Si está justificada, la resolución podrá ser recurrido en apelación.
- Según el art 261 LEC habrá medidas para el cumplimiento de lo acordado en las diligencias, para el caso en el que la persona requerida no lo cumpla voluntariamente, como tener por respondidas afirmativamente las preguntas a formular y por admitidos los títulos o documentos ya exhibidos; dando por cierto todos estos datos y cuentas.

Otras actuaciones

- Medidas para lograr el acceso a fuentes de prueba de procesos de reclamación por daños por infracciones del Derecho de competencia a LEC.
- Prueba anticipada, si se teme que al esperar el momento ordinario la prueba ya no podrá usarse.
- Aseguramiento de prueba, para evitar que un objeto o estado de las cosas con información relevante pueda ser alterado o destruido por conductas humanas o acontecimientos naturales.
- Medidas cautelares ante demandam, cuyo objetivo es asegurar el cumplimiento de una posible sentencia de condena, por urgencia o necesidad.

La Demanda

Introducción

- La demanda es el escrito que presenta el demandante, que da inicio al proceso y que contiene todas las alegaciones tanto fundamentadas en hechos como jurídicas, como fundamentos procesales en base a la petición.
- El objetivo es delimitar lo que se va a discutir y aportar los fundamentos en los que se basa la petición del demandante. Para esto se debe determinar tres elementos que configuran la finalidad del proceso: los sujetos, el petitum y la causa de pedir.
 - **Petitum**: petición concreta de la voluntad del demandante, dirigida al Juzgado.
 - **Causa de pedir**: los hechos y fundamentos jurídicos en los que se basa la petición.
- Le corresponde tanto al actor como al demandado la carga de probar los hechos de los que depende el efecto jurídico a las peticiones de la demanda y de la reconvencción.
 - **Reconvencción**: demanda sobre el demandante inicial dentro de un mismo proceso.
 - De esta forma el demandante puede presentar los hechos constitutivos (en los que basa la petición) y el demandado los hechos extintivos (que dejan sin eficacia los constitutivos), hechos imperativos (que dejan los constitutivos sin efecto) y excluyentes (que debilitan la eficacia jurídica del hecho constitutivo).
- En una misma demanda se pueden formular varias acciones para el demandado o contra varios.
- La causa de pedir el demandante deberá alegar todos los fundamentos basados en hechos y jurídicos de los que disponga.
- En caso de que haya acción, habrá que comprobar si la situación está amparada por el ordenamiento jurídico, la legitimación, la accionabilidad y el interés legítimo.
 - **Legitimación**: la capacidad de tener acción en un juicio teniendo aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionara, ya sea por el mismo o con representación legal de alguien.
 - **Accionabilidad**: si ha prescrito o no
 - **Interés legítimo**: Beneficio jurídico concreto que puede aportar la resolución de un juez.
- Como formar una demanda:
 - Encabezamiento: se debe identificar el órgano jurisdiccional, los sujetos de litigio, lugar donde pueden ser notificados y se expresa la acción que se formula
 - Sujetos de litigio: demandado con todos los datos sobre él y el demandante.

- Relato de los hechos que fundamentan la petición, debiendo además el actor consignar los documentos que aporta en relación con los hechos alegados.
- Concreción de los fundamentos jurídico-procesales y jurídico-materiales del caso (Los presupuestos procesales, el fondo...)
- Petición o peticiones solicitadas por el actor (suplico de la demanda, petitum...) pudiendo incorporar peticiones adicionales de carácter procesal, tradicionalmente iniciadas con la fórmula “otrosí digo”
 - Otrosí digo: pedido o solicitud adicional, distinto al principal.
- Finalmente se pone un lugar y fecha de realización, la firma del abogado y la del procurador.
- Datos extra de la demanda
 - Todos los profesionales de justicia deben de hacer uso de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Adm de Justicia para la presentación de escritos y demás documentos.
 - Aquellos que no estén representados por procurador deberán elegir si actúan ante la Adm de justicia mediante medios electrónicos o no, salvo que esta obligue su uso. Esta elección podrá modificarse en cualquier momento.
 - Si se considera de interés, el escrito principal podrá hacer referencia a los documentos adicionales (como los documentos que sirven como prueba para apoyar los hechos de la demanda) siempre y cuando exista una clave que relacione esa referencia por cada uno de los documentos, y, a su vez, asegure de manera efectiva su integridad.
- Por último, si la demanda no está bien definida el demandado podrá interponer una excepción de demanda defectuosa.
 - Las deficiencias se podrán subsanar mediante aclaraciones o precisiones oportunas.
 - Si fueran insatisfechas el tribunal ordenara el sobreestimiento del proceso siempre que no sea posible determinar en absoluto el objetivo de la misma.

Documentos que acompañan a la demanda

- Estos documentos son carga del demandante al redactar la demanda, como apoyo de prueba a los hechos que se relatan.
- No solo se permiten documentos como serían una escritura pública, sino otros medios de prueba.
- Tipos:
 - Procesales: aquellos que sirven para justificar la convergencia de los presupuestos procesales (requisitos que deben acreditar los sujetos para actuar en el proceso)

- La certificación del registro electrónico de apoderamientos judiciales o referencia al número asignado por dicho registro (poder del procurador).
- Los documentos que acrediten la representación que el demandante se atribuya.
- Los documentos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa por la que se discute.
- De no ser aportados con la demanda se concederá un plazo para remediar la omisión, si no se subsana el juez archivará las actuaciones (finaliza el proceso).
- Relativos al fondo: dedicados a acreditar la veracidad de los hechos alegados, valiendo como fuente de prueba
 - Dictámenes de peritos
 - Informes de profesionales por una investigación privada legalmente habilitados
 - Certificaciones y notas sobre el contenido de libros de registro, actuaciones o expedientes
- Especiales: documentos específicos necesarios en casos especiales.
 - Justificante que indique porque el demandante tiene derecho a recibir alimento (adopción, vínculo familiar, certificado de nacimiento).
 - Pide al tribunal que se le ponga en posesión de bienes heredados (un testamento, relación de testigos...)

Régimen de presentación de documentos

- Deben de presentarse junto a la demanda y la contestación de esta.
- No obstante, hay excepciones:
 - Art 265.2 No puedan disponer de los documentos, medios e instrumentos, podrán designar el archivo, protocolo o lugar en que se encuentren, o el registro, libro registro, actuaciones o expediente del que se pretenda obtener una certificación.
 - Art 265.3 Cuyo interés o relevancia sólo se ponga de manifiesto a consecuencia de alegaciones efectuadas por el demandado en la contestación a la demanda
 - Art 270.1 Siempre que no se hubiesen podido confeccionar ni obtener con anterioridad a dichos momentos procesales.
 - Art 270.1 Cuando la parte que los presente justifique no haber tenido antes conocimiento de su existencia.
 - Art 270.1 No haber sido posible obtenerlos con anterioridad, siempre que haya hecho oportunamente la designación a que se refiere el art. 265.2.

Consecuencias de presentar los documentos fuera de plazo

- Si los documentos son presentados posteriormente los plazos designados en la ley del Art 272 LEC, el tribunal inadmitirá dicho documento, devolviéndolo y sin ningún recurso para su nueva admisión.
- Según el Art 136 LEC, una vez transcurrido el plazo o pasado el termino señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizarlo. El LAJ dará constancia por diligencia y acordará lo que proceda o dará cuenta al tribunal a fin de que se dicte la resolución correspondiente.
 - Acto procesal de parte: acto jurídico realizado por las partes o el juez relacionado a la relación jurídica procesal.
 - Preclusión: Pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal por no haberse ejercido en la oportunidad que determina la ley.
- Según Art 400 LEC, cualquier documento que haya sido preconcluido no podrá ser reservada su alegación para próximos procesos, eximiendo esta carga a los documentos presentados posteriormente permitidos por la ley.
- Además, si en un segundo juicio se intenta alegar algo que ya se podía haber alegado con anterioridad, el tribunal considerara que ya se ha notificado, aunque no se haya mencionado.

Efectos de la interposición de la demanda: litispendencia

- Situación jurídica en la que se encuentran los asuntos cuando están pendientes de ser aprobados por el tribunal. Esto empieza desde que se interpone la demanda a condición de que resulte admitida y finaliza con la sentencia o resolución.
- Efectos materiales: consecuencias civiles o mercantiles que origina la existencia de un proceso en el bien o en la relación jurídica.
 - Evitan la caducidad e interrumpen las prescripciones adquisitiva y extintiva.
 - Todo bien relacionado con el proceso pasara a ser litigioso, es decir, que su dueño se encuentra en duda.
 - Además, en caso de haber un deudor, este será puesto en mora desde la aprobación de la demanda y empezará a devengar unos intereses especiales. Esto quiere decir que, si la resolución del juicio sale en su contra, deberá de pagar unos intereses extra a parte de la deuda que debía.
- Efectos procesales
 - Deber de resolver
 - El más inmediato es el deber del tribunal de resolver la controversia y, en cuanto a las partes, el de someterse a la autoridad y decisión del tribunal.
 - Excepción de litispendencia:
 - Es un mecanismo procesal que hace valer el demandado para poner de manifiesto que el proceso que se está

abriendo frente a él tiene el mismo objeto que otro primer proceso que ya está pendiente frente a él para que el juez ponga fin al segundo proceso.

- Se ha de indicar en la contestación de la demanda.
- Perpetuatio jurisdictionis
 - Art 411 LEC La jurisdicción y la competencia quedan fijados definitivamente al inicio del proceso, por lo que no podrán ser cambiados por ninguna razón (cambio de domicilios, cambio de objetivo...)
- Prohibición de mutatio libelli (de la demanda)
 - Art 412 , una vez fijado el objeto del proceso, este no va a poder ser alterado posteriormente.
 - El objeto del proceso se configura por la demanda, la ampliación de la demanda antes de que se produzca la contestación y la contestación
- Ut lite pedente, nihil innovetur
 - Mientras el litigio esté pendiente, nada puede ser innovado, art 413 LEC, de manera que las circunstancias relativas a las personas o cosa no modifican el objeto del proceso, salvo si la innovación privare definitivamente de interés legítimo las pretensiones (ej. el interés desaparece cuando en un proceso de divorcio una de las partes muere, pues ya no pueden divorciarse y el proceso termina).

Examen y Admisión de la demanda

- Para que se produzcan los efectos de una demanda esta debe ser admitida a trámite por un órgano judicial.
- No obstante, el órgano judicial necesita el control inicial de ciertos presupuestos procesales sin los cuales no podrá realizarse el trámite
 - La jurisdicción y la competencia.
 - La capacidad de las partes
 - La intervención de abogado y de procurador...
 - En caso de la falta de estos datos en la demanda se hará una interpretación lo más favorable posible para el justiciable, según el principio Pro actione, intentando subsanar el defecto detectado.
 - **Principio pro actione:** opera sobre los presupuestos procesales, impidiendo que determinadas interpretaciones y aplicaciones de los mismos eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho del justiciable a que un órgano judicial conozca y resuelva la pretensión a él sometida, sin que ello suponga, como también ha señalado este Tribunal, que se deba necesariamente seleccionar la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles de las normas que la regulan.

- La Admisión le corresponde al LAJ mediante decreto, la cual si detecta defectos subsanables dará un plazo de 20 días para su corrección. En caso de falta de jurisdicción o competencia (Art 404 LEC) o si estos defectos no han sido satisfactoriamente corregidos, el LAJ trasladara la demanda al tribunal para que este sea el que decida qué hacer.
- Además, según el Art 424 LEC respecto a la demanda defectuosa:
 - Si el demandado mostrara en la contestación a la demanda la falta de claridad o precisión de ésta, o si el actor adujere en la audiencia esos mismos defectos en la contestación o en la reconvención, o si, el tribunal notase unos u otros, admitirá en el acto de la audiencia las aclaraciones o precisiones oportunas.
 - En caso de no formularse aclaraciones y precisiones, el tribunal decretará el sobreseimiento del pleito si no fuese en absoluto posible determinar dichos datos.

Conductas del demandado frente a la demanda

Introducción: posibles conductas

- Que no comparezca (rebeldía)
- Que comparezca y no conteste (rebeldía)
- Que se niegue o se oponga a lo manifestado por el demandante.
- Que se oponga y además ejercite una nueva acción en el proceso (reconvención)
- Que admita tanto los hechos como las consecuencias jurídicas expresadas en la demanda (allanamiento)
- Que admita los hechos, pero no las consecuencias jurídicas.

Rebeldía

- Es una situación jurídica que se crea en el proceso como consecuencia de la incomparecencia del demandado en forma o fecha o plazo señalado en la citación, independientemente de si ha sido voluntario o involuntario.
- Es inicial y total, por lo que si el demandado comparece y luego no aparece ya no se puede aplicar.
- Efectos:
 - No implica que el demandado haya admitido los hechos de la demanda, salvo que la ley indique lo contrario. Por tanto, el proceso continúa y el demandante tendrá toda la carga de probar los hechos de su pretensión.
 - El demandado no realizara alegaciones por lo que tampoco puede proporcionar pruebas para su defensa, cerrando así sus distintas oportunidades procesales.
 - Podrá volver incorporarse a las actuaciones en cualquier proceso, pero sin la capacidad de retroceder a los procedimientos ya cerrados.

- Tras la declaración de rebeldía, enviada de forma electrónica o por correo al domicilio, según el Art 497 LEC, ya no se harán más actos de comunicación con el demandado, salvo la resolución que ponga fin al proceso.
- Si el demandado se haya en paradero desconocido una vez llegue la resolución, un extracto de esta será publicado en el Tablón Edicto Judicial Único.
- Un demandado rebelde solo podrá actuar contra esta notificación mediante un recurso de apelación o de casación, siempre enviados dentro de un plazo legal. En caso de demandado en paradero desconocido, este podrá interponer estos documentos desde la notificación en el tablón edicto Judicial Único.
- **Rebeldía involuntaria:** ocurre cuando el demandado, debido a causas externas no puede comparecer. Esto le permite la posibilidad de revisar o rescindir la sentencia de rebeldía bajo el siguiente proceso:
 - **Incidente de nulidad de actuaciones:** según el Art 238.1 LOPJ, los actos procesales serán nulos de pleno derecho en caso de que:
 - Se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia.
 - Se realicen bajo violencia o intimidación
 - Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento que hayan desembocado en indefensión.
 - **Proceso de revisión**
 - **Audiencia del rebelde:** según el Art 501 LEC los demandados que hayan permanecido constantemente en rebeldía podrán pretender, del tribunal que la hubiere dictado, la rescisión de la sentencia firme en los casos siguientes:
 - De fuerza mayor ininterrumpida, que impidió al rebelde comparecer en todo momento, aunque haya tenido conocimiento del pleito por haber sido citado o emplazado en forma.
 - De desconocimiento de la demanda y del pleito, cuando la citación o emplazamiento se hubieren practicado por documentación oficial, pero ésta no hubiese llegado a poder del demandado rebelde por causa eximida de responsabilidad penal.
 - De desconocimiento de la demanda y del pleito, cuando el demandado rebelde haya sido citado o emplazado por edictos y haya estado ausente del lugar en que se haya seguido el proceso y de cualquier otro lugar del Estado o de la CA, en cuyos BO se hubiesen publicado aquéllos

Contestación a la demanda

- En cuanto a su forma, deberá tener la misma y el mismo contenido que la demanda, por lo que constará con un encabezamiento, seguido del relato de los hechos; igualmente, contendrá fundamentos jurídicos de su posición procesal, con la expresión de los puntos de conformidad y disconformidad respecto de la demanda
- Sus posibles contenidos son:
 - Allanamiento: **Es decir, que admita lo alegado en la demanda, tanto los hechos como las consecuencias jurídicas.**
 - Reconoce que el demandante tiene derecho a la tutela solicitada en la demanda y, en consecuencia, el tribunal dictará sentencia de condena, sin más actuaciones.
 - Puede darse antes o después de contestar a la demanda.
 - En caso de ser antes evitara la imposición de costas salvo que el tribunal aprecie mala fe, como es dejar en su responsabilidad la conciliación.
 - En caso de ser después se aplicará el criterio ordinario de imposición de costas al vencido.
 - Esto además puede ser parcial, solo aceptando algunas de las pretensiones, siguiendo el proceso con el resto.
 - Negar la existencia de los hechos constitutivos: **corresponderá al actor la carga de probar sus afirmaciones, sin que sea el demandado quien tenga que demostrar la inexistencia de los hechos afirmados.**
 - Admitir los hechos y negar las consecuencias jurídicas.
 - Que alegue algún obstáculo procesal que impida la continuación del proceso (excepción procesal)
 - Que alegue algún motivo de fondo (excepción material)
 - Que ejerza una nueva acción (reconvención)

Las excepciones

- El demandado puede alegar hechos nuevos, que tendrá que probar y que están dirigidos a impedir que el proceso continúe por la falta de requisitos procesales o, bien, a obtener su propia absolución: las denominadas “excepciones”.
- Tipos:
 - **Excepciones procesales:** **ausencia de requisitos de naturaleza procesal, todo ello condicionando el derecho al proceso del actor e impidiendo al tribunal dictar sentencia.** Algunos ejemplos son:
 - Falta de un presupuesto procesal.
 - Falta de capacidad o postulación de las partes
 - Ausencia de litisconsorcio
 - Demanda defectuosa

- Se deben indicar por escrito en la contestación de la demanda para su resolución en la audiencia previa del juicio ordinario.
- Por último, cuando se juzgan da lugar a la finalización del proceso por medio de auto de sobreseimiento.
- **Excepciones materiales:** Consisten en la alegación de hechos de naturaleza sustantiva, que invalidan, extinguen o excluyen con su eficacia los efectos jurídicos de los hechos que el actor pretende hacer valer en la demanda.
 - **Naturaleza sustantiva:** conjunto de normas que regulan derechos, obligaciones y relaciones entre las personas en la vida real.
 - **Impeditivos:** Son aquellas en las que el demandado alega hechos que impidieron que el derecho del actor llegara a nacer válidamente. Ej: un contrato que se firmó sin consentimiento o mediante intimidación.
 - **Extintivos:** se basan en hechos posteriores al nacimiento del derecho que lo extinguen o lo hacen desaparecer. Ej: sustitución de contratos, una deuda que ya fue abonada, remisión de un crédito...
 - **Excluyentes:** Se basan en hechos posteriores al nacimiento del derecho que lo extinguen o lo hacen desaparecer. Ej: prescripción (el demandante tenía derecho, pero ya no), usurpación (el demandado adquirió el objeto, aunque originalmente fuera del demandante), derecho de retención (el demandado puede retener algo hasta que se le abone un importe) ...
 - Todos ellos se alegan en la contestación de la demanda, pero se resolverán por el tribunal en la sentencia, siendo absoluta para el demandado si prueba los hechos.

Reconvención

- Opción según el Art 406 LEC.1 que permite al demandado convertirse en el demandante al formular la pretensión o pretensiones que crea conveniente sobre el primer demandante.
- No tiene por objeto la desestimación de la demanda inicial, sino la condena del inicialmente demandante por la pretensión que está ejercitando.
- La reconvención podrá tener como destinatarios otros sujetos no demandantes, siempre que puedan considerarse litisconsortes voluntarios o necesarios del actor reconvenido.
 - Litisconsortes: personas que reclaman una misma pretensión de forma colectiva.

- El actor reconvenido y estos sujetos podrán contestar a la reconvencción en el plazo de 20 días a partir de la notificación de la reconvencción.
- Se presentará junto a la contestación de la demanda, a continuación de esta.
- Asimismo, se sustanciará y resolverá al propio tiempo y en la misma forma que las pretensiones que sean objeto de la demanda principal.
- No obstante, no se admitirá la reconvencción cuando el Juzgado designado carezca de competencia objetiva por razón de la materia o la cuantía o cuando la acción que se ejercite deba ventilarse en juicio de diferente tipo o naturaleza.
 - Ante esto, el Juzgado debiera inhibirse del conocimiento del asunto, remitiendo los autos en el estado en el que se hallen al nuevo Juzgado designado.

Excepciones reconvenzionales

- Esto son puntos de la contestación que, si bien en un primero momento se determinaron como excepciones, al plantear una cuestión tan de fondo o autónoma pasaran a considerarse reconvenziones ante la ley.
- Según el Art 408 LEC, casos como cuando el demandado alega compensación o nulidad, aunque sea como defensa, la ley lo considera una reconvencción.
 - Compensación de créditos: se da cuando el demandado alega que el actor también le debe dinero, y que ambos créditos se compensan, el juez tratará esta alegación como una reconvencción.
 - Nulidad del negocio jurídico: Si el demandado alega hechos que determinan la nulidad absoluta del contrato o negocio jurídico en que se basa la demanda, también se le da el tratamiento de reconvencción.
 - No busca que se declare el contrato por nulo, sino que lo afirma como parte de la defensa
- Si se introduce la compensación o nulidad en el propio proceso, el pronunciamiento del juez sobre esos temas será pleno, impidiendo que se abran nuevos procesos sobre dichas pretensiones.

Audiencia previa

- Se depura todo aquello que es un obstáculo o pueda entorpecer el desarrollo del proceso; así como aclarar lo que se va a discutir en el juicio.
- Art. 414 LEC: Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvencción, o transcurridos los plazos correspondientes, el LAJ, dentro del 3er día, convocará a las partes a una audiencia, que habrá de celebrarse en el plazo de 20 días desde la convocatoria
- Las partes deberán acudir con abogado y comparecer personalmente o a través del procurador, siempre que se le haya otorgado dicho poder.

- Si ninguna de las partes comparece, se dictará auto sobreestimiento, ordenando el archivo de las actuaciones.
- Los distintos eventos que pueden ocurrir son:
 - En caso de solo aparecer el demandado y si este no alegara interés en continuar el proceso, dará lugar al sobreseimiento del proceso.
 - Si fuera el demandado el que no aparece en la audiencia, esta se desarrollara con el actor de forma procedente.
 - **Intento de conciliación o transacción:** Si se manifiesta que se ha llegado a un acuerdo o se mostrasen ambos dispuestos a concluir el proceso, se podrá desistir de este o solicitar al tribunal que homologue lo acordado, teniendo esto fuerza ejecutiva.
 - Examen y resolución de cuestiones procesales: el tribunal resolverá sobre cualquier circunstancia que pueda ser un impedimento para el proceso.
 - No obstante, el demandado no podrá impugnar la falta de jurisdicción o competencia del tribunal.
 - Si el problema fuesen múltiples circunstancias, se examinarán y resolverán por el orden que establecen los Arts 418 ss LEC.
- Las distintas circunstancias que pueden impedir el proceso son:
 - **Defectos de capacidad:** Se podrán subsanar o corregir en el acto y si no fuese posible en ese momento, se concederá un plazo, no superior a 10 días, con suspensión de la audiencia.
 - Cuando no sean subsanables ni corregibles o no se haga en el plazo concedido se dará por concluida la audiencia y se dictará auto poniendo fin al proceso.
 - Si el defecto no subsanado impide el cumplimiento de todos los requisitos legales de representación y defensa del demandado, se le declarará en rebeldía.
 - **Acumulación de acciones:** Si en la demanda se hubiesen acumulado diversas acciones y el demandado en su contestación se hubiera opuesto motivadamente a esa acumulación, el tribunal, oyendo previamente al actor en la misma audiencia, resolverá oralmente sobre la procedencia y admisibilidad de la acumulación.
 - **Falta de litisconsorcio:** si el demandado alega falta de litisconsorcio, el actor podrá entregar a la audiencia un escrito especificando los distintos participantes en el proceso y el tribunal ordenará emplazarlos para que contesten a la demanda, con suspensión de la audiencia
 - El demandante sólo podrá añadir a las alegaciones de la demanda inicial aquellas otras imprescindibles para justificar las pretensiones contra los nuevos demandados, sin alterar la causa de pedir.

- En caso de que se opongan a estas nuevas alegaciones, el tribunal oír a las partes y podrá resolverlo mediante auto que deberá dictar en el plazo de cinco días siguientes a la audiencia.
 - Si pasa el plazo para la actualización y el actor no ha tomado cartas en el asunto, se dará fin al proceso y se archivarán las actuaciones.
- **Cosa juzgada y litispendencia**
 - Si el juez lo estima, dará por finalizada la audiencia, dictando auto sobreseimiento y dando fin al proceso.
- **Inadecuación del procedimiento:** se da audiencia a las partes para llegar a un acuerdo con el valor de la cosa litigiosa, resolverlo oralmente si no se llega a un acuerdo o tomar una decisión sin acuerdo en caso de inadecuación de procedimiento a seguir.
- **Demanda defectuosa:** en caso de alegar en la contestación a la demanda o reconvenición falta de claridad o precisión en la determinación de las partes o las pretensiones, se deberán dar en el acto las aclaraciones y precisiones oportunas.
 - Si no se dan estas aclaraciones el tribunal dará sobreseimiento del pleito dictando auto sobreseimiento y dando fin al proceso.
- **Alegaciones complementarias y aclaratorias**
 - Si tras la demanda o la contestación ocurriese algún hecho de relevancia para fundamentar las pretensiones, podrán alegarlo en la audiencia.
 - También en el acto de la audiencia, las partes podrán aportar documentos y dictámenes que se justifiquen debido a las alegaciones complementarias, rectificaciones, peticiones, adiciones y hechos nuevos.
 - Se admitirán si la parte contraria se muestra conforme.
 - Si se opone, el tribunal decidirá sobre la admisibilidad de la adición, que sólo acordará cuando entienda que su planteamiento en la audiencia no impide a la parte contraria ejercitar su derecho de defensa en condiciones de igualdad.
 - Por último, el tribunal puede requerir que las partes realicen aclaraciones sobre hechos u argumentos de sus escritos, en caso de no realizarse el tribunal puede aclararlos conforme a los hechos y argumentos mencionados por la otra parte.
- **Delimitación definitiva del objeto del proceso con la fijación de los hechos controvertidos**
 - En la audiencia, cada parte se pronunciará sobre los documentos aportados de contrario hasta ese momento, manifestando si los admite o impugna o reconoce o si, en su caso, propone prueba acerca de su autenticidad

- Fijación de los hechos controvertidos y posible sentencia inmediata
 - Si no hay hechos controvertidos, es decir, hechos que puedan discutirse, ya que todos están probados en los documentos e informe periciales, se pasaría directamente a sentencia; pues el juicio trata de la discusión de los hechos controvertidos y la práctica de la prueba.
- Proposición y admisión de prueba
 - La prueba se propondrá de forma verbal, sin perjuicio de la obligación de las partes de aportar en el acto escrito detallado de la misma, pudiendo completarlo durante la audiencia.
 - La omisión de la presentación de dicho escrito no dará lugar a la inadmisión de la prueba si se presenta en los 2 días siguientes.
 - Cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos lo pondrá de manifiesto a las partes. Y, ciñéndose a los elementos probatorios cuya existencia resulte de los autos, podrá señalar la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente.
- Fijación de fecha y hora para el juicio
 - Deberá de celebrarse un mes desde que concluyo la audiencia.

La Prueba

Introducción

- Medio más habitual para determinar unos hechos en un juicio, siendo una determinación de los hechos alegados para convencer al tribunal de la certeza o falsedad de las afirmaciones por las partes.
- Presupone además la existencia de fuentes de prueba, que son elementos que se van a traer a esa actividad probatoria.
- En caso de que dichas fuentes de prueba corran el riesgo de alterarse o destruirse antes de la práctica de la prueba, podrá ejercerse un aseguramiento de la prueba o una práctica anticipada.
- Según el Art 282 las pruebas se practicarán a **instancia de parte**
 - **Instancia de parte**: corresponde a las partes la aportación de la prueba, de acuerdo con el principio de aportación de parte.
 - Esto es consecuencia de que el juez sea el destinatario de la prueba, salvo circunstancias especiales establecidas en la ley y la posibilidad de hacer recomendaciones o señalar la insuficiencia de las pruebas.

Modos de determinación de los hechos

- Prueba
 - Fuentes de prueba: elementos tangibles que existen en la realidad más allá del ámbito jurídico.

- Medios de prueba: estos son determinados por el Art 299 LEC, siendo que se tratan de la actividad específica que se lleva a cabo para extraer información de la fuente de prueba y presentarla en el proceso judicial (Ej: un interrogatorio a un testigo o un parte de perito).
- Admisión
 - Admisión expresa (281.3 LEC): Se da cuando las partes entienden que determinados hechos alegados en el proceso son ciertos y, por tanto, quedarán exentos de ella.
 - En un momento posterior las partes no pueden mostrar su inconformidad.
 - No obstante, esta puede producirse en distintos momentos del proceso como en la contestación a la demanda o la audiencia previa.
 - Admisión táctica: se da en dos determinadas ocasiones.
 - Debido a silencio frente a los hechos alegados del contrario
 - O por no contestación o evasivas frente a las preguntas sobre los hechos alegados del contrario.
- Notoriedad
 - No será necesario probar los hechos que gocen de absoluta y general notoriedad; pero pueden cambiar en el tiempo y en espacio. Además, cabe prueba en contrario.
- Presunciones
 - Es una forma de tener por cierto un hecho, consistente en que se deduce lógicamente de otro, cuya certeza ha quedado demostrada en el proceso por alguno de los otros modos de determinación de los hechos.
- Conocimiento privado del juez
 - NO es una manera de fijar los hechos, aunque sepa por su cuenta determinadas cuestiones.

Objeto de la prueba

- Hechos controvertidos o hechos no admitidos
 - Se excluyen los que se encuentran exentos de prueba, los no relevantes para la causa y los no alegados oportunamente por las partes.
- Hechos fundamentales
 - Especialmente relevante para la causa, en los que se basa la demanda
- Hechos accesorios
 - Aquellos en los que también se basa, pero de manera indirecta
- Máximas de la experiencia
 - Son reglas de carácter empírico, relacionadas con algún arte, ciencia o técnica, y sirven para explicar el porqué de algún hecho.

- No es el hecho en sí (por ejemplo, se cae un muro), sino el que haya ocurrido (determinar que el viento tira el muro y porque razón pasa).

Papel del tribunal y las partes en la determinación de los hechos

- El tribunal decide si las pruebas son admisibles, de forma que una vez admitidas se practiquen para poder valorarlas.
- Por tanto, el tribunal no puede introducir pruebas excepto (Art 429.1. 3º LEC) cuando considere que las pruebas propuestas pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, indicando el hecho o hechos que podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria

Acceso y aseguramiento de fuentes de prueba

- Acceso: cada parte debe conseguir sus fuentes. En caso de dificultad pueden:
 - Recurrir a las diligencias preliminares.
 - Podrá solicitar de las demás la exhibición de documentos que se refieran al objeto del proceso o a la eficacia de los medios de prueba
 - Medidas de “acceso a las fuentes de prueba” de los arts. 283 bis y ss LEC, pero sólo para acciones de daños derivadas de infracción de derecho de la competencia y tutela de secretos empresariales.
- Aseguramiento de las fuentes de prueba: Su finalidad es evitar que, por conductas humanas o acontecimientos naturales, se puedan destruir o alterar objetos materiales o estados de cosas
 - Podrán dirigirse mandatos de hacer o no apercibimiento de proceder, en caso de infringirlos.
 - Deberán solicitarse antes de la iniciación del proceso, pero si ya se hubiere iniciado, en cualquier caso, se dará audiencia previa a quien deba soportarla.
- Medios de prueba: según el Art 299 LEC
 - Interrogatorio de las partes.
 - Documentos públicos.
 - Documentos privados.
 - Dictamen de peritos.
 - Reconocimiento judicial.
 - Interrogatorio de testigos.
 - También se admitirán medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos...
 - En el caso de medios no expresamente previstos que pudiera aportar certeza sobre hechos relevantes, el tribunal podrá admitirlos.

Admisibilidad de la prueba

- Si bien el Art 24.2 CE establece a usar los medios de prueba pertinentes, los criterios para su admisión están enumerados en el Art 283 LEC.
 - Posibles: su práctica resulte posible
 - Lícitos: que no sean contrarios a la ley o al orden público o que su obtención se ha hecho mediante vulneración de un DF (a los datos personales. Ej: conversación grabada sin consentimiento)
 - Si alguna de las partes considera que una de las pruebas contrarias es ilícita deberá alegarlo de inmediato.
 - Igualmente podrá darse de oficio por el tribunal, resolviendo en el juicio o vista, antes de la práctica de la prueba.
 - Si no se ha admitido la prueba por dicha razón, la única alternativa es el recurso de reposición, que se interpondrá, sustanciará y resolverá en el mismo acto del juicio o vista.
 - Sin embargo, de forma excepcional puede contemplarse cierto margen de ponderación de las circunstancias cuando se haya obtenido de buena fe, o no haya otros elementos para basar la pretensión o se hubiera solicitado sin éxito a la contraparte
 - Útiles: deben aportar algo novedoso y servir para un fin específico.
 - Pertinentes: relacionadas con el proceso.

Procedimiento relativo a la prueba

- Proposición y admisión:
 - Se llevan a cabo en la audiencia previa, una vez fijados los hechos controvertidos. Esto es así, aun si los medios de prueba se aportaron con anterioridad.
 - Así, se trata de una actuación oral, pero debe recordarse la “nota oral”, que es un escrito que las partes deben presentar en el momento de la proposición para facilitar su conocimiento tanto por la contraparte como al tribunal.
- Práctica
 - Las pruebas se practicarán contradictoriamente en vista pública, o con publicidad y documentación similares si no se llevasen a efecto en la sede del tribunal.
 - Será inexcusable la presencia judicial, ya que sino faltaría intermediación.
 - Debe practicarse durante el proceso, en el momento del juicio o vista o, en su caso, las diligencias finales.
 - Se dan excepciones, como la prueba anticipada que se practicará de nuevo si posteriormente subsiste
- Valoración: identificar el contenido y determinar hasta qué punto sirve para establecer que un hecho sea cierto

- Legal o tasada: cuando es la ley la que establece cómo ha de valorarse la prueba.
- Libre: cuando será el juez, conforme a su leal saber y entender, hasta qué punto le convence la prueba.

Carga de prueba

- El juez puede valorar una prueba de tres maneras:
 - Que quede convencido de la certeza del hecho
 - Que quede convencido de la no certeza del hecho.
 - Que no quede convencido
- De acuerdo con el Art 1.7 CC, tanto los jueces como los tribunales tienen el deber de resolver los asuntos que conozcan.
- Según el Art 217 LEC, cuando al dictar sentencia considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimarás las pretensiones del actor o demandado.
- **Carga de la prueba en sentido formal**: a quien le corresponde probar los hechos
 - De normalidad: este papel queda al cargo tanto del demandante como del demandado probar la certeza de los hechos de los que dependan las pretensiones con efectos jurídicos, o bien para probar los hechos que impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica.
 - De proximidad o facilidad probatoria: el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio.
- **La carga de la prueba en sentido material**: a quién perjudica la falta de acreditación (duda) sobre un hecho, que será quién debe soportar las consecuencias de la falta de prueba, como el efecto del art. 217.1 LEC.
 - Esto depende del carácter de la demanda, siendo principalmente el papel del demandante y demandado.
- **Inversión de la carga de pruebas**: se da en casos de competencia desleal o publicidad ilícita del Art 217.4 LEC.
 - Se trata más bien de una exoneración de la carga al demandante de probar los hechos constitutivos.

Los medios de prueba

Prueba documental

- Expresión escrita de pensamientos, declaraciones de conocimiento y manifestaciones de voluntad (Pueden ser en papel o en soporte electrónico)

Documentos Públicos

- Son aquellos expedidos por:
 - Fedatarios públicos (Notarios)

- Funcionarios públicos, que dan fe sobre lo que se refiere al ejercicio de sus funciones. (Por ejemplo, resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie y testimonios del LAJ) [Diligencia -> documentación de actos procesales]
- Se ha de presentar el original o una copia simple. Si se refuta el documento, habrá que compararlo con el original. Se presentan en la demanda, contestación a ella o en la reconvención.
- Fuerza Probatoria: Hace prueba del hecho, acto o estado de las cosas que documenten, la fecha en la que se produce el documento y la identidad de los fedatarios y demás personas que intervengan, siempre que no se demuestre falta de autenticidad sin perjuicio.
- Impugnación: Si se pone en duda la autenticidad del documento público (no se admite prueba plena, es decir, la realidad de ella), se procederá a una comprobación con los originales desde la LAJ. (Con los documentos de soporte electrónico se verificará además la validez de la firma electrónica)

Documentos privados

- Aquellos no presentes en el art [317.LEC](#).
- Harán prueba plena cuando no sean impugnadas por la parte perjudicada. Si se impugnara, puede pedir quien lo hiciera cotejo (comparación) pericial de letras o proponer un medio de prueba que resulte útil y pertinente para comprobar la autenticidad del documento.
- Si la autenticidad del documento es real, se procederá como en los documentos públicos, si no, se valorará conforme a las reglas de la sana crítica (instrumento legal destinado a la correcta apreciación de las pruebas judiciales, realizada por el juez).

Cuestiones procedimentales: el tiempo de la prueba documental

Introducción al proceso

- La aportación de los documentos, como regla general, se realiza en la demanda, contestación a esta y en casos excepcionales.

Petición de exhibición: Cada parte puede solicitar documentación que no tenga a su disposición y que ayuden al objeto del proceso o a la eficacia de los medios de prueba. Para la solicitud se ha de entregar una copia simple del documento o en su ausencia, una descripción en los términos más exactos posibles.

- Si la parte demandada se negara injustificadamente a proporcionarlos, el tribunal podrá:
 - Atribuir valor probatorio a la copia simple del solicitante.
 - Requerir la aportación de los documentos a la parte solicitada.

- Exhibición de terceros: Solo se practica cuando los terceros no litigantes (es decir, persona ajena al juicio) tengan un documento cuyo conocimiento resulta necesario para los fines de dictar la sentencia. Estas resoluciones no son susceptibles de recurso. Si están dispuestos a presentarlos, el LAJ puede ir a por ellos sin necesidad de ir a oficina judicial.
- Admisión: Petición de las partes que se admitan al proceso en la audiencia previa o vista.

Medios de reproducción de palabra, sonido e imagen (art [382/383](#) LEC)

- Se proponen en la demanda/contestación, acompañadas de una transcripción escrita.
- Quien lo proponga puede aportar su opinión y las otras partes la pueden protestas/cuestionar.
- Se valorará en el juicio mediante la sana crítica.

El interrogatorio de las partes

- Preguntar a la contraparte sobre hechos recogidos en la demanda o contestación y en los que ella ha intervenido.
- Sujetos:
 - Fuente de la prueba: testigos, peritos(profesionales/técnicos), objetos y documentos.
 - Persona jurídica: normalmente empresas o el estado en caso públicos.
 - Se puede llamar a interrogar solo a la parte contraria (O colitigantes que estén en la misma posición procesal, pero con intereses contrapuestos).
 - No puedes interrogar a tu cliente, pero si tu parte contraria lo llama, al final de su interrogatorio, puede el abogado suyo formularle preguntas.
 - El citado debe de responder sin evadir la pregunta, pues en su caso contrario se darán por conforme los hechos de las preguntas (ficta confessió).
 - Si no comparece, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos + multa
 - Negarse, falta a acuerdos de confidencialidad, se considerarán hechos siempre y cuando intervenga directamente en ellos.
- Objeto:
 - Hechos personales de los que tenga noticia y sean relevantes.
 - Hechos no personales según sus conocimientos (con razón) o proponer un tercero que tenga conocimiento personal de ellos. (Si no se admite sustitución, se podrá pedir interrogatorio como testigo del sustituto)
- Procedimiento:

- 1ra proposición: en la citación, si no asistieran se considerarán admitidos los hechos del interrogatorio.
- 2do Practica: Si hay varios declarantes, el interrogatorio se realiza por separado, sin conocer lo que han declarado los otros.
- Empieza preguntando quien propuso el testigo, han de ser claros, precisos y afirmativos. El tribunal comprueba que los hechos se corresponden con lo preguntado y decidirá si admitirlo o no al juicio.
- Se habrán de contestar las preguntas de manera oral sin un borrador de respuestas. (Se permitirá consultar documentos para auxiliar a la memoria).
- Se puede realizar por videoconferencia en casos excepcionales.
- Interrogatorio cruzado: Por la parte cruzada y el tribunal.
- Valoración: Es libre.

Interrogatorio de testigos

- Esquema general
 - El testigo no es parte de un proceso, pero sabe de un hecho relevante adquirido a través de uno de sus sentidos.
 - Directo: Presente en el acto
 - Indirecto: informado por un tercero
 - Ha de tener más de 14 años y debe disponer de razón y sentidos con los cuales presenciar el hecho.
 - Han de declarar si han sido citados (multa si no declaran) y si no se les citaran de nuevo. Si no comparecen sin excusa, el tribunal decidirá si suspender o no la audiencia (excepción si por NDA).
 - Hay que tener en cuenta la fiabilidad del testigo (Si es familiar o interesado).
 - Se harán:
 - Preguntas generales de la ley al testigo (Nombre, edad, profesión, relación con el demandado/demandante, si tiene interés directo o indirecto, si ha sido condenado por falso testimonio etc.).
 - Manifestaciones de las partes sobre su imparcialidad, para que el tribunal le interroge.
 - Formulación de las tachas (quitar validez o restarle eficacia al medio de prueba) desde la admisión de la prueba hasta el comienzo del juicio.
- Procedimiento probatorio
 - Proposición: Las partes indican que testigos y peritos se comprometen a presentar en el juicio y cuales han de ser citados por el tribunal.
 - Las personas jurídicas y entidades públicas responden de manera escrita o citaran a personas físicas cuyo testimonio pueda resultar útil y pertinente.
 - Practica:
 - 1º Juramento o promesa de decir verdad;
 - Antes de declarar, cada testigo prestará juramento o promesa de decir verdad, con la conminación de las penas establecidas para el delito de falso testimonio en causa civil.
 - 2º Las generales de la ley

- 3º Comienza con las preguntas el que pidió el interrogatorio; si los dos han solicitado al mismo testigo, inicia el demandante
- 4º Interrogatorio con preguntas claras sobre el objeto del proceso (puede rechazarlas el tribunal o impugnarlas una parte)
- 5º Respuestas por sí mismo, “dando razón de ciencia de lo que diga”
- 6º Interrogatorio por la parte no proponente y por el tribunal
- 7º Posibilidad de careos si hay contradicciones entre sus declaraciones
- 8º Documentación del acto.
- Valoración:
 - Es libre, conforme a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias y las tachas formuladas y los resultados de la prueba.

Prueba pericial

- Perito: Persona con conocimientos técnicos relevantes al caso carecidos por el tribunal.
 - Debe tener titulación.
 - Imparcial o prometer contar solo la verdad.
 - Tiene derecho a cobrar por sus servicios.
- Son solicitados:
 - Por una de las partes, presentando su dictamen en la demanda o contestación, salvo que no pueda realizar por cuestiones de tiempo, anunciándolo y aportándolo cinco días antes de la audiencia previa o vista; en ella podrá presentarse o solicitarse nuevos dictámenes, cuando estos sean necesarios como consecuencia de las alegaciones formuladas de contrario.
 - Por el tribunal, a petición de una de las partes, conteniendo la solicitud en el escrito de demanda o contestación; una vez nombrado por el tribunal, de la lista de Academias, instituciones y entidades análogas, el informe deberá entregarse en forma electrónica, en el plazo que se señale.
- Procedimiento:
 - 1º Presentación del informe con demanda o CD o petición al tribunal de que designe.
 - 2º Posibilidad de que se pida más tarde si surge su necesidad al hilo de las alegaciones formuladas de contrario.
 - 3º Posible interrogatorio contradictorio del perito
 - Pueden intervenir las partes que le hayan solicitado, siempre y cuando sea relevante, denegando solo las intervenciones impertinentes o inútiles, o cuando existiera un acuerdo de confidencialidad.
 - El tribunal podrá también formular preguntas a los peritos.
- Valoración:

- Libre, con importancia de las tachas.

Reconocimiento Judicial

- Se trata de un examen personal realizado por el juez con el fin de esclarecer los hechos del proceso cuando sea necesario.
 - Las partes determinan el alcance de este reconocimiento, y el tribunal puede admitirlo como prueba si resultara pertinente o necesario.

Presunciones

- Hecho que se asume cierto cuando otro hecho dado es cierto (dado por una probabilidad alta de que ocurriendo el primero ocurra, por ende, el segundo también) y se usa cuando resulta difícil probar el hecho presumido.

Practica mediante videoconferencia

- En mis apuntes lo marque como “Irrelevante”

Terminación normal del proceso: Sentencia

(esta sección esta casi tal cual copiada del PDF fuente, salvo algunas excepciones)

Conclusiones e informes

a) Regulación

De acuerdo con el art. 433.2 LEC, una vez practicadas las pruebas, las partes formularán oralmente sus conclusiones sobre los hechos controvertidos, exponiendo de forma ordenada, clara y concisa, si, a su juicio, los hechos relevantes han sido o deben considerarse admitidos y, en su caso, probados o inciertos.

Para ello, harán un breve resumen de cada una de las pruebas practicadas sobre aquellos hechos. Si entendieran que algún hecho debe tenerse por cierto en virtud de presunción, lo manifestarán así, fundamentando su criterio. Podrán, asimismo, alegar lo que resulte de la carga de la prueba sobre los hechos que reputen dudosos.

Por su parte, el tercer apartado establece que, expuestas sus conclusiones sobre los hechos controvertidos, cada parte podrá informar sobre los argumentos jurídicos en que se apoyen sus pretensiones, que no podrán ser alteradas en ese momento.

b) Límites y finalidad

Los límites de estas conclusiones se encuentran imposibilidad de modificar el objeto procesal, como introducir nuevas pretensiones, describir exactamente un hecho o modificar la cuantía, en el caso del demandante; el demandado, por su parte, no podrá introducir cuestiones procesales ya alegadas y resueltas, ni discutir sobre la preclusión de un plazo o alegar defensas procesales que no alegó antes.

Entonces, la finalidad de las conclusiones es intentar llevar al tribunal la evidencia sobre los hechos constitutivos, impeditivos, extintivos o excluyentes de la pretensión; asimismo, son una apreciación crítica sobre el resultado de la actividad probatoria.

c) Requisitos

Positivos:

1º Ser breve y conciso.

2º Concentración y dirigirse al juez.

3º Exposición coherente y ordenada informando sobre hechos y argumentos jurídicos.

Ejemplo: invocar la acción ejercida y los presupuestos exigidos; resumir los hechos controvertidos en relación con el resultado de la prueba practicada; ir fijando los hechos probados y los que no y ponerlo en relación con las reglas de la carga de la prueba.

4º No lectura de las conclusiones, sino exposición, además de la preconcepción de las mismas.

5º Hacer uso de habilidades oratorias.

6º Doble objetivo: poner de manifiesto cómo las pruebas acreditan o desvirtúan los hechos; y convertir las pruebas aisladas en un conjunto, en una unidad, en un todo que permita al Juez alcanzar la plena convicción de la certeza de los hechos.

Negativos:

1º No se debe hacer una repetición de los escritos iniciales ni alegación de hechos nuevos.

2º Tampoco un discurso “narcisista, redundante y desorientado”, ni discursos innecesariamente o artificiosamente largos, sino informes concisos.

3º No se trata de un debate entre las partes y ni un espacio para tergiversar el resultado de la prueba ni manipular la percepción del juez.

Diligencias finales

- Se da cuando (después de la finalización del juicio)
 - No se pudo practicar una prueba.
 - No se pudo proponer una prueba en su debido tiempo.
 - A raíz de hechos nuevos o de nueva noticia

- También puede ocurrir, de manera poco frecuente, nueva práctica de lo que ya se practicó anteriormente (aka, repetir el juicio)
 - De manera excepcional, siempre y cuando en la prueba no hubiera resultado en hechos conducentes a una sentencia.
 - No se pueden introducir nuevos hechos.
 - No se puede hacer si los hechos son dudosos debido a negligencia o de manera intencionada, es decir, si las partes son responsables a que no fuera conducente la prueba.

Sentencia

Es el acto judicial por el que se resuelve la cuestión litigiosa, poniendo fin a la instancia o recurso. Decide sobre el fondo del asunto y debe dictarse en el plazo de 20 días desde que finaliza el acto del juicio o 10 desde la vista.

3.1- Estructura interna: arts. 208 y 209 LEC

De acuerdo con el art. 208 LEC, que establece la forma de las resoluciones, en las sentencias deberá indicarse el Tribunal que las dicte, con expresión del Juez o Magistrados que lo integren y su firma e indicación del nombre del ponente si el Tribunal fuera colegiado. Además, la mención del lugar y fecha en que se adopte y si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión del recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir

- Continuando con el art. 209 LEC,
 - a) Encabezamiento, con identificación de las partes, de su legitimación y de su postulación y representación en el proceso (nombres de los abogados y procuradores).
 - b) Antecedentes de hecho, con determinación de las pretensiones de las partes y de los hechos en que se funden, las pruebas propuestas y practicadas y los hechos probados.
 - c) Fundamentos de derecho, los puntos de hecho y de derecho fijados por las partes y los que ofrezcan las cuestiones controvertidas, “dando razón y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”.
 - d) Fallo, que es el pronunciamiento sobre cada pretensión y las costas.

3.2- Requisitos

- El punto de partida es el art. 218 LEC:
 - “1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.
- El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso.
- 2. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho.

3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos”.

- Asimismo, el art. 120 CE establece que las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.
- De este modo, los requisitos internos de las sentencias es que sean claras, precisas, motivadas, exhaustas y congruentes (correlación entre la sentencia y lo alegado y discutido por las partes).

a) Motivación

- La motivación implica concretar y explicitar las razones y fundamentos del fallo tanto desde un punto de vista fáctico como jurídico. Así, en la sentencia se debe expresar el resultado de la apreciación probatoria realizada por el tribunal conforme a las reglas legales; señalando los hechos que se entienden probados y los medios para adquirir tal certeza.
- La exigencia de motivación está relacionado con el derecho de defensa, pues, ante una resolución desfavorable, las partes necesitan conocer las razones que determinan el contenido de la resolución, de cara a su impugnación.

b) Exhaustividad

- Supone que la sentencia debe pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas por las partes y debatidas en el pleito, sobre las pretensiones, ya no solo sobre la cuestión jurídica.
- Esta necesidad de exhaustividad se deriva del propio fundamento de la función jurisdiccional, ya que la justicia estatal no sería eficaz si los tribunales pudiesen dejar de resolver sobre lo que las partes les plantean. La exigencia de exhaustividad es, así, el complemento del “deber de inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan”.
- La falta de exhaustividad de la sentencia determina un vicio de omisión de pronunciamiento. Siempre que el fallo de la sentencia omite la resolución expresa de alguna de las presunciones formuladas oportunamente, se incurre en este defecto procesal. Del mismo modo debería entenderse si se produce una desestimación tácita, puesto que está prohibida, ya que el art. 209.4 LEC señala:

“El fallo contendrá los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos...”.

- La LEC prevé el complemento de resoluciones para remediarlo, al que debe acudir antes de recurrir la sentencia.

c) Congruencia

- El tribunal no solo tiene que resolver sobre todo lo planteado por las partes, sino además solo lo que hayan planteado. Es decir, debe existir una correlación entre lo planteado por las partes y lo decidido por el tribunal.

Tipos de incongruencia y los posibles vicios de la sentencia

a) Incongruencia ultra petitum e incongruencia extra petitum

- La incongruencia ultra petitum se produce cuando el tribunal, en la sentencia, concede más de lo pedido en la demanda. Por su lado, la incongruencia extra petitum se produce cuando se concede algo distinto de lo solicitado por las partes.
- La diferencia entre ambas radica en que la sentencia incongruente por ultra petitum se pronuncia sobre lo solicitado y algo más (por ejemplo, se solicita una cantidad en concepto de indemnización y la sentencia incrementa su cuantía o concede unos intereses que aquel no incluyó en la demanda); mientras que el vicio extra petitum determina que no haya pronunciamiento sobre lo reclamado, sino algo diferente, de modo que, habitualmente, la incongruencia extra petitum aparece acompañada de la omisión de pronunciamiento.
- Pero la incongruencia extra petitum no se produce únicamente cuando el tribunal se separa del petitum de las partes, sino también cuando se aparta de la causa de pedir, pues el fallo no podrá apoyarse en hechos distintos a los alegados por las partes, ni normas u otros argumentos jurídicos, únicamente, en cuanto esto último corregir la norma citada o alegada incorrectamente.

b) Incongruencia infra petitum

- Cuando la sentencia no acceda a lo pedido por el actor, bien porque lo deniegue completamente o bien porque otorgue menos de lo que se haya pedido, no podrá considerarse incongruente, “infra petitum”, si existe un pronunciamiento sobre cada una de las pretensiones que el demandante hubiera formulado.

c) Falta de exhaustividad

d) Falta de motivación

3.4- Manifestación y remedio de la incongruencia y la falta de exhaustividad

- Cuando alguno de los litigantes considere que la sentencia es incongruente por exceso o desviación, tendrá la carga de recurrirla en apelación, para que sea el tribunal superior jerárquico (que es, normalmente, la Audiencia Provincial), para que corrija el defecto y sustituya la sentencia incongruente.
 - En caso de que la Audiencia Provincial no corrija la incongruencia y, también, en caso de que la propia Audiencia Provincial incurra en incongruencia al resolver el recurso de apelación nos hallaremos ante el mismo defecto procesal, que podrá denunciarse por los cauces del recurso extraordinario por infracción procesal.
 - En cambio, si el litigante considera que la sentencia no es exhaustiva, es decir, que el tribunal ha omitido en ella algún pronunciamiento, antes de recurrirla en apelación tendrá la carga de solicitar al tribunal que la dictó que la complete.
- De conformidad con la LEC, esta petición habrá de formularse a instancia de parte dentro de los cinco días siguientes desde la notificación de la sentencia; pero también lo puede hacer de oficio el tribunal, en idéntico plazo.

- Mientras el tribunal resuelve esta petición queda en suspenso el plazo para recurrir la sentencia.

- Si el tribunal se niega a completar la sentencia o si, una vez completada, el litigante la considera perjudicial para su posición jurídica, podrá recurrirla en apelación (y posteriormente podrá formular frente a la sentencia de segunda instancia recurso extraordinario por infracción procesal).

Terminación anormal del proceso

(Esta sección es tal cual el texto del PDF)

- De aquí es importante retener la diferencia entre renuncia y desistimiento.
 - **Renuncia:** El demandante manifiesta que no quiere lo que ha demandado, dando una sentencia absolutoria al demandado. Esto quiere decir que el demandante no puede volver a abrir el proceso con la misma demanda (Es decir, si por ejemplo tuviera una deuda con el demandado, y renuncia, más tarde no podrá abrir otra demanda por esa deuda). Se puede producir en cualquier parte del proceso al menos que sea contraria a la ley.
 - **Desistimiento:** El demandante pide que no continúe el proceso de lo que él quería tutela, pero a diferencia de la renuncia, no supone un abandono total de lo que solicitaba, sino de dejar de obtenerla en el proceso concreto que había iniciado. Se realiza de manera unilateral cuando el demandado no contesta a la demanda o cuando se produjera rebeldía por parte de él.

Allanamiento:

- Es cuando el demandado acepta lo alegado
 - Puede ser parcial si solo acepta parte de las alegaciones
 - Total, si acepta todas las alegaciones
 - Se puede rechazar si se hiciera por fraude a la ley.

Transacción:

- En términos ingleses sería “settling out of court”, se trata de un pacto para terminar el proceso actual, que se puede hacer previo o durante el proceso.
- Consiste en un contrato firmado por las partes:
 - Preprocesal: Previa al proceso
 - Extrajudicial: Al margen del proceso judicial, sin intervención del tribunal, solo se les comunicara que se ha llegado a un acuerdo, que dará conclusión inmediata al proceso.
 - Judicial: Será homologada por el juez, ordenando sobreseimiento del proceso, siempre que no sea contrario a la ley o al interés público.

Caducidad de la estancia

- Se termina el proceso por falta de actividad procesal de las partes
 - Cuando hay dos años sin actividad procesal (desistimiento)
 - En la tramitación de un recurso extraordinario cuando las actuaciones se paralizan un año (renuncia)

Satisfacción extraprocesal y desaparición sobrevenida del interés

- Es posible que, por circunstancias posteriores a la demanda y a la contestación, el actor deje de tener interés legítimo en obtener la tutela solicitada, bien porque haya habido una satisfacción extraprocesal (pago de la deuda), bien porque el proceso se haya quedado sin objeto de forma sobrevenida (como la destrucción).
- Si las partes estuvieran de acuerdo en que ha dejado de existir el interés en la obtención de la tutela pretendida, lo manifestarán al órgano judicial y el LAJ dictará un decreto, dando por terminado el proceso, sin que proceda la condena a costas.
- Pero si las partes no estuvieran de acuerdo y una de ellas sostiene que no se ha satisfecho su pretensión, subsistiendo así el interés legítimo de la tutela solicitada, se celebrará una comparecencia y el tribunal resolverá mediante auto, decidiendo si continuar o finalizar las actuaciones.
- Contra el auto que ordene la continuación del juicio no cabrá recurso alguno. Contra el que acuerde su terminación, cabrá recurso de apelación.
- Sobreseimiento del proceso por otras causas

Recursos ordinarios: Segunda instancia

Un recurso es un acto de parte dirigido a atacar o impugnar una resolución que el litigante considera perjudicial para sus intereses y con el que quiere revocar o sustituir la resolución adoptada por el juez. Su fundamento es la falibilidad humana, y todo recurso debe cumplir con unos requisitos:

- En primer lugar, la resolución ha de haber causado un gravamen o perjuicio al recurrente, pues solo podrá impugnarla si le ha sido desfavorable.
- Además, la resolución debe ser recurrible, es decir, que la Ley prevea un recurso frente a las resoluciones de su clase.
- Asimismo, como requisito temporal, el recurso deberá presentarse en el plazo que se establezca legalmente, que empezará a computar “desde el día siguiente a la notificación de la resolución”.
- Por último, debe pagarse un depósito por presentar recurso (25 reposición, 30 queja, 50 apelación o recurso extraordinario), devolviéndose en caso de que el recurso sea estimado.

- Aunque en determinados recursos impone el cumplimiento de unos requisitos específicos.

- Tipos:

1º Atendiendo al órgano que conoce, devolutivos (conoce un órgano distinto y superior del que dictó la resolución) vs no devolutivos (son aquellos en los que conoce el mismo órgano que dictó la resolución)

2º Atendiendo a los posibles motivos para su interposición, ordinarios (aquellos que cabe interponer contra cualquier resolución de una determinada clase y sin limitación de motivos) vs extraordinarios (solo proceden contra resoluciones tasadas y por motivos tasados).

3º Atendiendo a si su interposición suspende la ejecución de la resolución, suspensivos o no suspensivo (normalmente).

4º El recurso extraordinario por infracción procesal ha desaparecido, pero se mantiene el recurso de casación.

1.1- Procedimiento

- Cada recurso tiene su propio procedimiento, pero con una regulación similar:

- Interposición, en la que se concretan los motivos del recurso y que se realiza ante el tribunal que ha dictado la resolución recurrida (tribunal a quo).

- Sustanciación, que suele englobar la decisión sobre la admisión del recurso y la posible práctica de la prueba, que ya se tramita ante el órgano que resolverá el recurso (tribunal ad quem).

- Y decisión, por la que el órgano competente estima o desestima el recurso presentado.

1.2- Derecho fundamental a los recursos: art. 24 CE

a) Resoluciones judiciales

“Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

- El art. 24 CE no reconoce expresamente la existencia de un DF al recurso, sino que el derecho a los recursos en el proceso civil se entiende que es un derecho de configuración legal, lo que significa que el legislador puede decidir frente a qué resoluciones prevé recursos y cuáles no.

- Ahora bien, una vez está fijado el sistema de recursos, si los justiciables cumplen con los requisitos legales y, pese a todo, no se les deja recurrir, ahí se estaría vulnerando el derecho a los recursos.

b) Resoluciones del Letrado de Administración de Justicia

- Sus actuaciones son administrativas y lo que cabe en sus resoluciones es el recurso de

revisión.

2. Recurso de reposición

- El art. 451 LEC señala:

“1. Contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos cabrá recurso de reposición ante el LAJ que dictó la resolución recurrida, excepto en los casos en que la ley prevea recurso directo de revisión.

2. Contra todas las providencias y autos no definitivos cabrá recurso de reposición ante el mismo Tribunal que dictó la resolución recurrida”.

- De esta manera, el recurso de reposición es un medio de impugnación de carácter ordinario y no devolutivo, por el que se solicita la modificación de las resoluciones interlocutorias (aquellas que se dictan a lo largo de la tramitación de cada instancia, pero no ponen fin a la misma), pronunciadas tanto por el LAJ como el juez.

- Este recurso busca, por tanto, que el mismo órgano que ha dictado una resolución se pronuncie de nuevo sobre la cuestión recurrida.

- Entonces, se ha interponer en el plazo de 5 días desde que se le notifique la resolución, con el depósito, pero sin producir efecto suspensivo, por lo que la resolución continúa produciendo efectos.

- Y, salvo los casos en que proceda el recurso de queja, contra el auto que resuelva el recurso de reposición no cabrá recurso alguno (art. 454 LEC)

3. Recurso de revisión

- Art. 454 bis: “Cabrán recurso de revisión ante el tribunal contra el decreto resolutorio de la reposición y recurso directo de revisión contra los decretos por los que se ponga fin al procedimiento o impidan su continuación.

Dichos recursos carecerán de efectos suspensivos.

Cabrán interponer igualmente recurso directo de revisión contra los decretos en aquellos casos en que expresamente se prevea”.

4. Recurso de apelación

- Es un medio de impugnación ordinario y devolutivo, por el que se solicita de un tribunal superior la modificación de las resoluciones adoptadas por el órgano judicial de primera instancia. Además, también suspensivo (con todo, recuérdese la posibilidad de ejecución provisional, que permite ejecutar una sentencia de primera instancia mientras está pendiente de recurso).

- Existen dos tipos de apelación (aunque con un procedimiento común):

a) La que abre la segunda instancia, es decir, la emisión de un nuevo juicio por parte del

tribunal superior. Pero eso no significa que se abra un nuevo proceso en el que introducir nuevos hechos o pruebas, sino que resuelve el mismo problema que se planteó en la primera, con los mismos datos que tuvo el primer tribunal.

De esta manera, puede acceder a todos los datos y examinarlos por completo, pero únicamente puede resolver sobre aquello que le soliciten las partes en la apelación. Entonces, es posible valorar de nuevo los hechos y aplicar las normas jurídicas, pero no como un nuevo proceso.

b) La que no abre la segunda instancia, en los casos en los que el órgano se limita a resolver si la decisión adoptada por el órgano inferior ha sido correcta o no, como serían los autos que únicamente resuelven cuestiones procesales y no finalizan el proceso.

- En cuanto a la competencia para conocer, como regla general, será la Audiencia Provincial

(si primera instancia ante el Juzgado de Paz, conocerá el J 1ª Instancia), atendiendo al art.

82,2,3 LOPJ: “Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden civil:

De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de Primera Instancia de la provincia. Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia que se sigan por los trámites del juicio verbal por razón de la cuantía, la Audiencia se constituirá con un solo magistrado, mediante un turno de reparto”.

- De esta manera, las resoluciones recurribles serán las sentencias dictadas en toda clase de juicios, salvo las dictadas en los “juicios verbales por razón de la cuantía cuando no supere los 3000 euros, y los autos definitivos y aquéllos otros que la ley expresamente señale.

- Y, por lo que respecta a los motivos, estos pueden ser

a) Procesales, relativos a la tramitación (previamente denunciados en la instancia y denominados in procedendo), o relativos a la sentencia (in iudicando).

b) Sustantivos, es decir, de fondo.

- Por último, en cuanto a los límites, nos encontramos con la prohibición de reformatio in peius, de manera que el auto o sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y no podrá perjudicar al apelante, salvo que el perjuicio provenga de estimar la impugnación de la resolución de que se trate, formulada por el inicialmente apelado.

4.1- Tramitación y procedimiento

- Se da una tramitación preferente de los recursos interpuestos contra resoluciones definitivas en la tramitación de los procedimientos testigo (art. 455 LEC).

- Procedimiento:

a) Interposición ante el tribunal ad quem en plazo de 20 días desde la notificación de la resolución que se impugna. Sólo podrán acompañarse al escrito de interposición los documentos los del art. 270 y los que no hayan podido aportarse en la primera instancia.

Pero en el escrito de interposición se podrá pedir, además, la práctica en segunda instancia de las pruebas que hubieren sido indebidamente denegadas en la primera instancia; las propuestas y admitidas en la primera instancia que, por cualquier causa no imputable al que las hubiere solicitado, no hubieren podido practicarse, ni siquiera como diligencias finales; y las que se refieran a hechos de relevancia para la decisión del pleito ocurridos después del comienzo del plazo para dictar sentencia en la primera instancia.

Igualmente, el escrito podrá acompañarse de los documentos que, conforme a la LEC, puedan presentarse en la apelación.

b) Con carácter previo a la decisión de admisión o inadmisión a trámite del recurso, el LAJ ad quem dictará diligencia de ordenación requiriendo del órgano que hubiera dictado la resolución objeto de recurso la elevación de las actuaciones e indicándole la parte o partes apelantes.

Recibido el requerimiento anterior, el LAJ del órgano que hubiera dictado la resolución objeto de recurso acordará la remisión de los autos, con emplazamiento de las partes no recurrentes para que puedan conocer el recurso.

c) Admisión o inadmisión del recurso.

d) Traslado del escrito a la parte apelada, por el LAJ.

e) 10 días para presentar escrito de oposición, en el que sólo manifiesta que no está de acuerdo con el recurso inicial, o de impugnación de la resolución recurrida a modo de un nuevo recurso en lo que le resulte desfavorable, de manera que puede introducir sus motivos de apelación.

f) Ejecución provisional en primera instancia, si se solicita.

g) Posible celebración de vista si hay que practicar prueba o resulta necesaria.

h) Resolución por auto o sentencia

1º Por motivos de fondo, sentencia confirmando o revocando la resolución recurrida.

2º Por motivos procesales, dependiendo del motivo, como una nueva sentencia ajustada a Derecho si se hubiera dado error en la sentencia de primera instancia; nulidad de las actuaciones, reponiendo el proceso a primera instancia; nulidad radical de todo el proceso, por la que se declara la nulidad sin más de todo el proceso; o podrán iniciar de nuevo otro proceso nuevo.

i) Impugnación, pues contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la

segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer el recurso de casación.

4.2- Recurso de apelación y segunda instancia

- La segunda instancia supone la emisión de un nuevo juicio por parte del tribunal superior, es decir, una sucesión de actos ante un nuevo tribunal dirigidos a dictar una resolución nueva.
- Pero no toda apelación abre segunda instancia (4.1) y, en cuanto a la revisión de la sentencia anterior y la posible discusión de algo nuevo...(4.1).
- Entonces, no cabe modificar el objeto del proceso, ni por las partes ni por el tribunal, pues la resolución que decida en segunda instancia habrá de ajustarse a las cuestiones que hayan sido objeto de apelación, en tanto que el objeto de la segunda instancia no puede ser mayor que el de la primera y la resolución no puede extenderse a los aspectos de la primera instancia que sí hubiera sido consentidos por las partes (tantum devolutum quantum appellatum).
- Aunque el objeto puede ser más reducido si no se impugnan todos los pronunciamientos de la sentencia.

Recurso extraordinario de casación

- Es un derecho para asegurarse que los tribunales cumplan las leyes y las apliquen bien en toda España
 - Se aplica a un tribunal inferior y va a tribunales superiores (puede ser el supremo) para que comprueben si se ha cometido errores graves al aplicar las leyes
 - Si funciona, se puede estimar un recurso que se creía desestimado o viceversa.
 - Es extraordinario, es solo si se cometen errores graves de interpretación o uso de las leyes para estimar recursos.

Estado de “Cosa juzgada”

- Es un estado sobre un recurso en el cual ya no se puede volver a él ya que está sentenciado, ha cogido “firmeza”
 - Puede ser **formal** : Que ya no se puede volver a discutir y queda sentenciado dentro de ESE juicio, si se cambia el juicio en otro asunto se puede volver a discutir.
 - O **material**: Que ya no se puede volver a discutir en NINGUN juicio, es definitivo.
 - Por ejemplo, el juez presenta una prueba y no recurre en plazo, ya no se puede pedir que se revise en ese mismo juicio (Cosa juzgada formal)
 - Por ejemplo, el juez determina que el dueño del coche eres tu y no tu pareja, ya no se puede revisar ya que es definitivo (Cosa juzgada material)